

1500506-98.2018.8.26.0153

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2131721/2018 - DEL.POL.SERRA AZUL, 1435977 - DEL.POL.SERRA AZUL, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

2ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500506-98.2018.8.26.0153 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500506-98.2018.8.26.0153

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2131721/2018 - DEL.POL.SERRA AZUL, 1435977 - DEL.POL.SERRA AZUL, 421/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2131721 - DEL.POL.SERRA AZUL, 421/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2131721 - DEL.POL.SERRA AZUL, 421/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2131721 - DEL.POL.SERRA AZUL, 421/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2131721 - DEL.POL.SERRA AZUL, 421/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2131721 - DEL.POL.SERRA AZUL, 421/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS ALEXANDRE THEODORO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA

Vistos.

DOUGLAS ALEXANDRE THEODORO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Narra a denúncia que no dia 27/09/2018 o acusado recebeu um SEDEX contendo maconha na Penitenciária Serra Azul II, escondidas num tubo de pasta de dente, que pretendia traficar.

O laudo pericial de fls. 7-8 constatou a presença de THC.

Citado, o acusado apresentou defesa prévia.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, com a apresentação de alegações finais pelas partes.

É o relatório. Fundamento e decido.

A testemunha Bruno Diego Martins Lima afirmou que era um procedimento normal de revista de SEDEX. O SEDEX passou no raio-x, e houve desconfiança, em razão da coloração de um objeto na caixa, e o fato de o endereço da amásia ser um e o endereço de postagem ser outro. Quando questionado, o acusado disse que não havia nada no SEDEX. Em revista, o depoente notou um objeto estranho na pasta de dente. Dentro da pasta foram encontrados objetos. O acusado primeiro negou o fato, mas depois disse que outro preso, de nome GILMAR, com quem ele havia cumprido pena, havia lhe enviado a droga. No momento em que a pasta foi aberta e o acusado presenciou a droga, o acusado disse que sabia que elas haviam sido enviadas por um amigo.

A testemunha Marcos Aurélio Bernardo afirmou que lembra que no caso houve um recebimento de SEDEX, normal. O nome do acusado estava elencado. Como eles sempre prestavam atenção no SEDEX, que é um meio comum de entrada de drogas, revistaram a encomenda. O acusado sabia que iria receber o SEDEX, e acompanhou a revista. Disse que a esposa dele havia enviado o SEDEX, já que só pessoas elencadas podem mandar correio para os presos. O acusado não chegou a mencionar se a droga seria para consumo ou venda.

No interrogatório, o acusado disse que não pediu essa droga. Disse que havia pedido para Gilmar lhe ajudar, e ele disse que iria ajudar. Como no presídio não havia serviço, Gilmar disse que iria lhe ajudar, mas o acusado jamais imaginaria que poderia lhe enviar drogas. Gilmar era companheiro de cela do acusado, antes de ir para o semiaberto. Não pediu drogas para Gilmar, só ajuda. Disse que imaginou que Gilmar iria enviar uma pasta de dente, uma bermuda, um chinelo. Quando viu o SEDEX ficou assustado, porque não imaginaria que a sua esposa enviaria o SEDEX. Como ficou com medo de haver prejuízo à sua esposa, se responsabilizou pela droga. Afirmou que já usou muitas drogas na rua. Não usa drogas há 5 anos e 6 meses.

Em caso recentíssimo (processo 1500149-84.2019.8.26.0153, julgado em 19/01/2022) e idêntico ao presente, no qual houve a encomenda de maconha por um detento, o Ministério Público pleiteou a absolvição do acusado pela atipicidade da conduta. A decisão subsequente foi assim fundamentada:

O acusado deve ser absolvido, nos termos do quanto requerido pelo Ministério Público. Com efeito, não há qualquer elemento que demonstre que o acusado teria a intenção de traficar as drogas dentro do estabelecimento prisional, como narrado pela denúncia. A bem da verdade, a denúncia sequer narrou o motivo pelo qual a conduta atribuída ao acusado foi enquadrada como tráfico. Pela quantidade e qualidade da droga (maconha, com valor relativo baixo em relação a outras drogas), bem como pelo histórico de uso de drogas pelo acusado, é possível concluir pelo uso. A quantidade, maior do que a usual, é facilmente explicada pelo fato de o acusado se encontrar preso, sem acesso fácil a entorpecentes. Nada obstante o acusado, em tese, poder ser acusado pela prática do art. 28 da lei de drogas, no caso concreto nota-se que ele sequer chegou a ter posse dos entorpecentes. Não houve aquisição, tampouco, considerando que o acusado não pagou qualquer quantia pelos entorpecentes. A conduta do acusado, de pedir drogas a conhecido para entrega futura, de forma gratuita, é, de fato, atípica.

No presente caso, a quantidade de maconha é bem inferior ao do processo acima, e o acusado sequer admitiu o uso da droga, alegando que assumiu que era seu destinatário apenas para livrar sua amásia de persecução penal, o que é plausível.

Não há, simplesmente, qualquer prova de que ele tenha adquirido a substância entorpecente, ou de que, uma vez em sua posse, iria comercializá-las. Inexiste prova da mercancia, em qualquer dos incisos do art. 33 da Lei de Drogas. A conduta

daquele que enviou as drogas poderia, sem dúvida, ser enquadrada como tráfico; a do acusado, à míngua de qualquer outra prova, não.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida neste processo e ABSOLVO DOUGLAS ALEXANDRE THEODORO com fundamento no art. 386, III e VII do Código de Processo Penal.

Cravinhos, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA